קידושין כט. – כט: • סיכום לשבת

המבחן: יום ראשון, כ"א חשון תשפ"ז (1.11)
במבחן מקבלים דף גמרא רגיל
השאלות מתוך דפי העבודה

החומר: מ"מתני' כל מצות הבן על האב" (כט.) עד "והילכך מצוה דגופיה עדיף" (כט: שורה 9). **לא כולל** את "ת"ר לפדות את בנו ולעלות לרגל". **צריך לדעת:** מהלך הסוגיה (מקרה / מחלוקת / דין) · ביאורי מילים ותמרורים · לזהות שאלה, קושיה, תירוץ וסתירה.

1 המשנה: מי חייב במה

חוברת עמ' 1–2

כל מצות הבן על האב – אנשים חייבין, ונשים פטורות. וכל מצות האב על הבן – אחד אנשים ואחד נשים חייבין. וכל מצות עשה שהזמן גרמא – אנשים חייבין, ונשים פטורות. וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא – אחד אנשים ואחד נשים חייבין. וכל מצות לא תעשה, בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא – אחד אנשים ואחד נשים חייבין, חוץ מבל תקיף, ובל תשחית, ובל תטמא למתים.

"לפני שלמדנו גמרא" (חוברת עמ' 1 שאלה 2): בקריאה פשוטה נראה ש"מצות הבן על האב" הן מה שהבן חייב לעשות לאביו (כבוד), ושבנות פטורות. הגמרא דוחה את הקריאה הזאת ומפרשת להפך (ראה סעיף 2).

סוג המצווה	אנשים	נשים	הסבר ודוגמאות
מצות הבן על האב	**חייבים**	**פטורות**	**לפי הגמרא:** מה שהאב חייב לעשות לבנו (מילה, פדיון, תורה, אישה, אומנות). **האם פטורה.**
מצות האב על הבן	**חייבים**	**חייבות**	מה שהבן חייב לאביו: מורא וכבוד. **גם בן וגם בת חייבים.**
עשה **שהזמן גרמא**	**חייבים**	**פטורות**	מצווה שיש לה זמן קבוע, והזמן "גורם" לה: סוכה, לולב, שופר, ציצית (רק ביום), תפילין. **יוצאי דופן, שנשים חייבות בהם:** מצה בליל פסח, קידוש היום בשבת, נר חנוכה, מקרא מגילה, ארבע כוסות, שמחת יו"ט, הקהל.
עשה **שלא** הזמן גרמא	**חייבים**	**חייבות**	אין לה זמן: מזוזה, מעקה, השבת אבידה, צדקה, כיבוד הורים.
לא תעשה (בכל זמן)	**חייבים**	**חייבות**	לא תרצח, לא תגנוב, לא תאכל חזיר. **גם לאו שיש לו זמן** (חמץ בפסח, מלאכה בשבת). המשנה אומרת במפורש: "בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא".
חוץ מ־3 לאווים (רק אנשים)	**חייבים**	**פטורות**	**בל תקיף**: "לא תקיפו פאת ראשכם" (ויקרא יט כז), להקיף ולגלח את פאות הראש. **בל תשחית**: "ולא תשחית את פאת זקנך" (שם), להשחית את הזקן בתער. לאישה אין זקן, ולכן היא פטורה. **בל תטמא למתים**: "אמור אל הכהנים בני אהרן... לנפש לא יטמא" (ויקרא כא א). בני אהרן ולא בנות אהרן.

2 "מאי": מה פירוש "מצות הבן על האב"?

חוברת עמ' 3–4

● **שאלה • מאי** מאי כל מצות הבן על האב? זו **שאלת ביאור**: מה פירוש המשנה.

○ **ניסיון • אילימא** אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא – נשים פטורות. אם תאמר שמדובר במה שהבן עושה לאביו, אז הבנות פטורות.

▲ **קושיה • והתניא** והתניא: איש – אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא אומר "איש אמו ואביו תיראו" – הרי כאן שנים?

רש"י: "תיראו" כתוב בלשון רבים, כלומר שניים: איש ואישה. אז גם בת חייבת במורא.

■ **תשובה • הכי קאמר** אמר רב יהודה: הכי קאמר – כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו – אנשים חייבין ונשים פטורות. מדובר בחיובי האב כלפי הבן, **והאם פטורה מהם.**

◆ **חיזוק • תנינא להא דת"ר** "שנינו במשנה את מה ששנו חכמים בברייתא". המשנה מתאימה לברייתא שמונה את חיובי האב.

רש"י ד"ה המוטלות על האב: הדוגמאות הן "הנך דמפרש בברייתא", והגמרא "יליף ואזיל מקראי", כלומר לומדת כל אחת מהן מפסוק.

הברייתא: האב חייב בבנו ① למולו ② לפדותו ③ ללמדו תורה ④ להשיאו אשה ⑤ ללמדו אומנות. **וי"א** ⑥ אף להשיטו במים (רש"י: שמא יפליג בספינה ותטבע).

ר' יהודה: כל שאינו מלמד את בנו אומנות – מלמדו ליסטות.

▲ **תמיהה • ס"ד** ליסטות ס"ד?! וכי עולה על דעתך שהוא ממש מלמד אותו לשדוד?

■ **תשובה • אלא** אלא: כאילו מלמדו ליסטות.

רש"י: כיוון שאין לו אומנות, יחסר לו לחם, והוא ילך לפרשת דרכים וילסטם את הבריות.

3 למולו: מילה

חוברת עמ' 5–6

① האב

"וימל אברהם את יצחק בנו"

בראשית כא ד

② בית הדין

אם האב לא מל

"המול לכם כל זכר": "לכם" נאמר לכלל ישראל

בראשית יז י

③ הבן עצמו

אם גם בית הדין לא מלו

"וערל זכר אשר לא ימול... ונכרתה": העונש (כרת) על הערל עצמו

בראשית יז יד

האם (איהי) פטורה: "כאשר צוה אותו אלהים": אותו ולא אותה. אברהם נצטווה, ושרה לא. **שרה האלמנה (עמ' 5 שאלה 2) לא חייבת למול את בנה. בית הדין חייבים, וכשיגדל, הבן עצמו.**

▲ קושיה • אשכחן... מנלן אשכחן מיד, לדורות מנלן? מצאנו שהציווי חל מיד (על אברהם). מניין שהוא חל לדורות?

■ תשובה • תנא דבי ר' ישמעאל כל מקום שנאמר "**צו**", יש בו **3 דברים: ① זירוז ② מיד ③ לדורות.** זירוז: "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו" (דברים ג כח). מיד ולדורות: "מן היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם" (במדבר טו כג).

תוספות ד"ה "אותו ולא אותה" ● וא"ת למה צריך פסוק? מילה בשמיני היא מצוות עשה שהזמן גרמא, ונשים ממילא פטורות. ■ וי"ל מהיום השמיני והלאה אין למצווה הפסק, ולכן היא **לא** זמן גרמא. ▲ וא"ת אכתי (עדיין) היא זמן גרמא, שהרי מלים רק ביום ולא בלילה! ■ וי"ל הגמרא הולכת כמ"ד ש**מילה שלא בזמנה נוהגת גם ביום וגם בלילה**, ולכן אין לה זמן בכלל, וצריך פסוק כדי לפטור את האם.

4 לפדותו: פדיון הבן

חוברת עמ' 7–8

① האב

מנלן ● דכתיב ■ "כל בכור בניך תפדה"

שמות לד כ

② הבן עצמו

אם האב לא פדה: "פדה תפדה". הכפילות מלמדת שגם הבן חייב לפדות את עצמו.

במדבר יח טו

למה בכלל שואלים "ואיהי מנלן דלא מיפקדא"? פדיון הבן הוא **מצוות עשה שלא הזמן גרמא** (אפשר לעשותו בכל זמן מגיל 30 יום). לפי המשנה נשים חייבות במצוות כאלה, ולכן צריך מקור מיוחד שהאם פטורה.

הקריאה הכפולה של "תפדה": תִּפְדֶּה (אתה תפדה אחרים) / תִּפָּדֶה (אתה תיפדה בעצמך).

#	שאלה	תשובה
א	האם מניין שהיא לא מצווה לפדות את בנה?	"תפדה / תפדה": **כל שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות אחרים**, ומי שלא מצווה לפדות את עצמו לא מצווה לפדות אחרים.
ב	ומניין שהיא לא מצווה לפדות את עצמה?	"תפדה / תפדה" בכיוון ההפוך: **כל שאחרים מצווים לפדותו, מצווה לפדות את עצמו**, ומי שאחרים לא מצווים לפדותו לא מצווה לפדות את עצמו.
ג	ומניין שאחרים לא מצווים לפדותה?	דאמר קרא ■ "כל בכור בניך תפדה": **בניך ולא בנותיך.**

השרשרת: בת לא נפדית ← לכן אינה מצווה לפדות את עצמה ← לכן אינה מצווה לפדות את בנה. תוספות ד"ה "ואיהי": להשלים מול הדף.

5 הוא ובנו לפדות: מי קודם?

חוברת עמ' 9–10 · כט. סוף ← כט:

	תנא קמא (רבנן)	ר' יהודה
הדין בברייתא	**הוא קודם לבנו**	**בנו קודמו**, "שזה מצותו על אביו וזה מצות בנו עליו": את האב היה צריך לפדות אביו (הסבא), ואילו פדיון הבן מוטל עליו ישירות.
ר' ירמיה: יש רק 5 סלעים	**כולם מודים: הוא קודם.** מאי טעמא? מצוה דגופיה עדיף, מצווה של גופו עדיפה. (לכן יוסף, שיש לו רק 5 סלעים, פודה את עצמו ולא את גיא.)	
כי פליגי: 5 בני חורין + 5 משועבדים	מלוה דכתיבא באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא. החוב לכהן הוא כמו מלוה על פה, ולכן הכהן **לא** יכול לגבות מהקונים. אם יפדה את בנו, הוא עצמו יישאר בלי פדיון. ולכן מצוה דגופיה עדיף, והוא קודם.	מלוה דכתיבא באורייתא ככתובה בשטר דמיא. בחמש בני החורין הוא פודה את בנו, ואזיל כהן וטריף את חמש המשועבדים מהקונים לפדיון האב. **כך מתקיימות שתי המצוות.**

חמש משועבדים: נכסים ששווים 5 סלעים, שהיו של האב כשנתחייב בפדיון, ו**מכר אותם** אחר כך. הם אצל הקונה, אבל בעל החוב יכול "לטרוף" אותם, רק אם החוב הוא כמו **מלוה בשטר**. (שים לב: זה לא "כסף שברשותי ואינו שלי", כמו שכתוב במחברת.)
חמש בני חורין: נכסים שעדיין שלו, ולא נמכרו.

מלוה בשטר: הלוואה שנכתב עליה שטר. יש לה "קול", כולם יודעים עליה, ולכן היא גובה גם מנכסים משועבדים (שנמכרו). **מלוה על פה** גובה רק מבני חורין.
רש"י ד"ה ככתובה בשטר: עונה על השאלה איך הכהן יכול לגבות מהקונים בלי שטר. חוב שכתוב בתורה ידוע לכולם, כמו שטר, ולכן אפשר לטרוף אותו מהמשועבדים.

6 תמרורים: איך מזהים את חלקי הסוגיה

תמרור	פירוש	תפקיד	תמרור	פירוש	תפקיד
מאי	מה	● שאלת ביאור	מנלן	מניין לנו	● שאלת מקור
אילימא	אם תאמר	○ ניסיון שיידחה	דכתיב / דאמר קרא	שכתוב / שאמר הפסוק	■ תשובה מפסוק
והתניא	והרי שנינו בברייתא	▲ קושיה / סתירה	אשכחן... מנלן	מצאנו... מניין?	▲ קושיה
הכי קאמר	כך אמר / כך התכוון	■ תשובה	תנא דבי ר' ישמעאל	שנה התנא מבית מדרשו של ר' ישמעאל	■ תשובה מברייתא
תנינא להא דת"ר	שנינו (במשנה) את מה ששנו חכמים	◆ חיזוק	ת"ר	תנו רבנן: שנו חכמים בברייתא	◆ ברייתא
ס"ד?!	סלקא דעתך: עולה על דעתך?!	▲ תמיהה	מאי טעמא	מה הטעם	● שאלת טעם
אלא	אלא (כך צריך לומר)	■ תיקון / תשובה	וא"ת / וי"ל / אכתי	ואם תאמר / ויש לומר / עדיין	תוספות: ● שאלה ■ תשובה ▲ דחייה

7 ביאורי מילים: כל מה שבטבלאות

אילימא: אם תאמר

דמחייב ברא: שחייב הבן

למיעבד לאבא: לעשות לאב

והתניא: והרי שנינו בברייתא

הנך: אלו

יליף ואזיל מקראי: לומד והולך מפסוקים

הכי קאמר: כך אמר

סלקא דעתך: עולה על דעתך

מנלן: מניין לנו

דכתיב: שכתוב

והיכא דלא מהליה אבוה: ובמקום שלא מל אותו אביו

מיחייבי בי דינא למימהליה: חייבים בית הדין למול אותו

מיחייב איהו למימהל נפשיה: חייב הוא למול את עצמו

איהו / איהי: הוא / היא

אשכחן: מצאנו

תנא דבי: שנה התנא מבית מדרשו של

והיכא דלא פרקיה אבוה: ובמקום שלא פדה אותו אביו

מיחייב איהו למפרקיה: חייב הוא לפדות (את עצמו)

ואיהי מנלן דלא מיפקדא: ומניין שהיא אינה מצווה

למיפרק נפשה: לפדות את עצמה

דאמר קרא: שאמר הפסוק

תנו רבנן: שנו חכמים (בברייתא)

כל היכא דליכא אלא: בכל מקום שאין אלא

מאי טעמא: מה הטעם

מצוה דגופיה עדיף: מצווה של גופו עדיפה

כי פליגי היכא דאיכא: כשנחלקו, במקום שיש

בהני חמש פריק לבריה: באלו החמש פודה את בנו

ואזיל כהן: והולך הכהן

וטריף ליה לחמש משועבדים לדידיה: וטורף (גובה) לעצמו את חמש המשועבדים

ורבנן סברי: וחכמים סוברים

באורייתא: בתורה

לאו: לא

דמיא: דומה

והילכך: ולכן